

Contrato de Apertura de Credito Simple

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN “UNIÓN DE SOCIEDADES CIVILES FINANCIERAS”, SOCIEDAD CIVIL., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO EL “EL ACREDITANTE”; Y POR OTRA PARTE EL SOCIO(A) CUYOS DATOS APARECEN REGISTRADOS EN LA SOLICITUD DE CRÉDITO: _____, EN LO SUCESIVO EL “ACREDITADO”, ASÍ COMO LA(S) PERSONA(S) CUYO(S) NOMBRE(S) SE SEÑALA(N) EN LA REFERIDA SOLICITUD DE CREDITO, COMO AVAL(ES) SOLIDARIO(S) A LO SUBSECUENTE EL (LOS) “OBLIGADO”(S) DE A CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I-. DECLARA “EL ACREDITANTE”:

- A. a Que es una persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propio, lucrativa, organizada socialmente, con base en principios de territorialidad, acción gremial, solidaridad y ayuda mutua, de intereses comunes y con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios.
- B. La sociedad tendrá por objeto preponderante propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para el desarrollo de las actividades productivas del sector rural a favor de sus socios, pudiendo recibir donativos y apoyos de los Gobiernos, Federales, Estatales y Municipales.
- C. Su representante acredita la legal existencia de su representada con el acta y bases constitutivas, mediante el instrumento número seis mil setecientos cuarenta y cuatro, volumen ciento veintiocho, de fecha 7 de noviembre del año 2024, ante la fe de la Licenciada Gabriela Benítez Castillejos, Notario Publico Numero Noventa y Dos, con funciones en el Estado de Oaxaca.
- D. El domicilio social de la Sociedad estará ubicado en calle 5 de febrero número 414, Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 7005 y podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares del Estado, de la República Mexicana o el extranjero, o pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambio su domicilio social.

II-. DECLARA EL ACREDITANTE QUE:

- a) Que ha presentado solicitud de ingreso a “EL ACREDITANTE” y que su nombre y datos generales son los que han quedado establecidos en la solicitud de crédito, carátula y encabezado de este contrato y cuenta con la capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato como en este acto, libremente lo hace.
- b) Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con Cédula Fiscal USC2411071M0 y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

- «) Previo a la firma del presente instrumento, solicitó a “EL ACREDITANTE”, el otorgamiento de un Crédito Individual por la cantidad señalada en la cláusula primera de este contrato, para destinarlo al fin indicado en la carátula de este contrato.
- «) La información personal que ha presentado a “EL ACREDITANTE” para el otorgamiento de este crédito, refleja de manera exacta su situación económica.
- «) No tiene conocimiento de procedimiento contencioso que se haya iniciado en su contra, que afecte en forma adversa su patrimonio, bienes o situación jurídica, en perjuicio de la validez o exigibilidad de este contrato.
- «) Ha exhibido copias de los documentos que se relacionan a continuación:
 - 1. Documento comprobatorio de su domicilio;
 - 2. Identificación Oficial con fotografía;
 - 3. Comprobante de Ingresos o declaratoria de ingresos.
- «) Previo a la celebración del presente contrato, “EL ACREDITANTE” le informó que en términos de lo dispuesto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; los términos, condiciones y contenido del presente contrato, están elaborados de acuerdo a dicha normativa y en ese tenor de acuerdo a lo establecido, le fue entregada la siguiente información:
 - i) Los términos, condiciones, contenido y alcances aplicables al crédito solicitado; así como, los documentos que deberán suscribir, cargos, comisiones y gastos que se generarán, por la celebración de este contrato; así como los montos y plazos para pagarlos.
 - ii) El monto de la contraprestación a favor de “EL ACREDITANTE”; el número de pagos parciales que deberán realizar, la forma y periodicidad para liquidarlos; las cargas financieras; los accesorios; y el derecho que tiene para liquidar anticipadamente el presente crédito y las condiciones para ello;

Por lo anterior, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

TÍTULO I. "DE LA APERTURA DE CRÉDITO".

PRIMERA: Apertura de Crédito. En términos de lo dispuesto por el Artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; “El Acreditante” otorga en favor del Acreditado un Crédito Simple por la cantidad de: _____ quedando obligado el Acreditado a restituir esta cantidad a “El Acreditante”. Dentro de esta cantidad no quedan comprendidos los intereses, gastos y demás accesorios que deba cubrir el Acreditado por la utilización del presente crédito.

TÍTULO II. "DEL CRÉDITO SIMPLE".

SEGUNDA: **Disposición.**- El Acreditado dispondrá del crédito concedido en una sola exhibición. Los asientos contables y estados de cuenta que emita "El Acreditante"; así como, los demás documentos que éste obtenga con motivo de la entrega o abono a cuenta del Acreditado, harán prueba plena de las disposiciones efectuadas del crédito.

TÍTULO III. "DE LOS PAGOS DEL ACREDITADO".

A) FORMA Y LUGAR DE PAGO.

TERCERA: **Amortización.**- El Acreditado se obliga:

- a) A restituir a "El Acreditante" la cantidad de _____ más el pago de intereses ordinarios y demás accesorios que se causen, mediante amortizaciones de al calendario de amortización adjunto.
- b) A pagar a "El Acreditante" el capital, los intereses y demás accesorios que se deriven de este contrato, en moneda nacional, en efectivo; en las oficinas de "El Acreditante", en el domicilio ubicado en calle 5 de febrero número 414, Centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 7005 o bien, en cualquier otra sucursal o establecimiento que previamente le autorice el Acreditante.

"El Acreditante" tendrá la facultad de designar otro lugar de pago, previo aviso que por escrito del Acreditado.

El Acreditado deberá efectuar los pagos a "El Acreditante", el día hábil inmediato posterior a cada uno de los días de pago, si cualquiera de ellos es inhábil. La falta de pago o falta de pago oportuno por parte de El Acreditado en cualquiera de las fechas de amortización establecidas en la presente cláusula, será causa especial de rescisión del contrato y generará el derecho de "El Acreditante" para dar por vencidos anticipadamente los plazos de las subsecuentes amortizaciones, siendo exigible el monto total de los saldos insolutos desde el momento en que se incurra en moratoria de pago de cualquier amortización.

B) "DOMICILIACIÓN".

CUARTA. -"**Pagos Referenciados**". - No obstante, lo pactado en la Cláusula TERCERA anterior, las partes convienen de manera especial que en principio o como primera opción, El Acreditado deberá pagar al acreditado, el importe de las amortizaciones en forma de a cuenta del capital e intereses del crédito objeto presente, mediante pagos en efectivo. El acreditado acepta que en caso de incumplimiento a lo aquí pactado será causa especial de rescisión de contrato, por lo que se tendrán por vencidas anticipadamente las amortizaciones pendientes, siendo exigibles la totalidad del crédito otorgado.

En caso de suscitarse algún imprevisto a lo establecido en el párrafo inmediato anterior, el Acreditado quedará obligado a efectuar los pagos directamente a "El Acreditante" en términos de lo dispuesto por el inciso b) de la cláusula TERCERA inmediata anterior.

C) INTERESES

QUINTA. - INTERESES. - El Acreditado se obliga a pagar a "El Acreditante", en forma, intereses ordinarios, a razón de una tasa mensual del _____% sobre monto otorgado. Los intereses serán calculados sobre la base de treinta días y serán pagaderos por mensualidades vencidas conjuntamente. La tasa pactada se aplicará a los días efectivamente transcurridos en el período de cómputo de intereses; y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos.

La tasa pactada se aplicará a los días efectivamente transcurridos en el período de cómputo de intereses; y su pago no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos. Si el Acreditado incurre en mora en el pago de las amortizaciones pactadas, así como de cualquier otra obligación a su cargo, que se cause por el crédito aquí formalizado, "El Acreditante" aplicará intereses moratorios a la cantidad no pagada a partir de la fecha en que debió ser cubierta y hasta la fecha de su pago total a la tasa de interés moratoria anual a razón de 10.00%.

Los intereses moratorios se causarán sobre cualquier obligación patrimonial a cargo del Acreditado que no fuera pagada oportunamente, total o parcialmente por el Acreditado, en los términos del presente contrato. Así mismo, las partes convienen que en caso de que el Acreditado presente una moratoria de pago mayor a treinta días; el Acreditante estará facultado para capitalizar exclusivamente dichos intereses moratorios y los subsecuentes que se generen por cada periodo de treinta días naturales en moratoria de pago.

TÍTULO IV. "DE LAS GARANTÍAS DE PAGO"

A) "GARANTÍA(S)"

SEXTA. - Garantías(s).- Sin perjuicio de la obligación que expresamente asume el Acreditado de responder con sus bienes, presentes o futuros, del cumplimiento de las obligaciones que contrae por virtud de este contrato; El Acreditado constituye en este acto la(s) garantías(s) a satisfacción de "El Acreditante", señaladas en la solicitud de crédito y carátula del presente contrato.

La(s) garantía(s) constituida(s) en los términos anteriores durará(n) mientras permanezcan insolutos, en todo o en parte, el capital o sus intereses. El Acreditado manifiesta su conformidad en que no habrá disminución de garantías por la reducción del crédito.

SEPTIMA. - Obligación Solidaria. El(los) Obligado (s) se obliga(n) solidaria e ilimitadamente en favor del Acreditante, por todas y cada una de las obligaciones a cargo de los Acreditados, asumidas en este instrumento, conviniendo desde ahora expresamente en no invocar por ninguna causa ni motivo la división de la deuda, renunciando al efecto en cuanto pudiere favorecerle lo dispuesto en el artículo 1989 del Código Civil Federal, el cual señala que cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos, aplicable supletoriamente por lo que el Acreditante podrá exigirles la totalidad de lo adeudado a cada uno de ellos.

TÍTULO V. "TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN Y VENCIMIENTO ANTICIPADO"

OCTAVA.- Terminación.- El presente contrato se dará por terminado a los a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio de la obligación que tiene el Acreditado de pagar los saldos insolutos que del crédito existieren al vencimiento de cada disposición o de los pagarés suscritos en los términos de este contrato.

NOVENA.-Modificación.- “El Acreditante” podrá modificar el presente contrato de Adhesión en lo que se considere, mediante notificación al Acreditado y que se realice con cuarenta días naturales de anticipación a la entrada en vigor de la modificación, a través de un aviso inserto en el estado de cuenta correspondiente al crédito, en el que se incluyan las modificaciones a realizar.

En el evento de que el Acreditado no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas, podrá solicitar a “El Acreditante” la terminación del Contrato de Adhesión dentro de los 60 días naturales inmediatos posteriores a la fecha señalada para la entrada en vigor de dichas modificaciones, sin responsabilidad ni comisión especial alguna a su cargo; lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tienen de cubrir los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que el Acreditado solicite la terminación del contrato por este supuesto.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo inmediato anterior, sin que “El Acreditante” haya recibido comunicación alguna por parte del Acreditado, se tendrán por aceptadas las modificaciones al contrato.

El Acreditado en cualquier tiempo podrá solicitar la emisión de su estado de cuenta en las sucursales u oficinas de atención a “El Acreditante”.

DÉCIMA.- Obligaciones de Hacer.- El Acreditado, se obliga de manera expresa, durante la vigencia del presente instrumento o en tanto exista saldo insoluto del crédito, al cumplimiento de las obligaciones siguientes:

- a) Proporcionar el mismo tratamiento a “El Acreditante” que a sus demás acreedores presentes o futuros.
- b) El Acreditado deberá informar con oportunidad a “El Acreditante” de cualquier acto o hecho que pueda afectar la recuperación del crédito, así como del posible incumplimiento en los casos en que el propio Acreditado conozca que no podrá cumplir en tiempo con sus obligaciones de dar o hacer, para lo cual deberá solicitar una prórroga para cumplirlas. En dicha solicitud deberá señalar las causas que originen dichos incumplimientos, las acciones y los tiempos que tomarán para subsanarlos, en el entendido de que el acreditante se reserva el derecho de otorgar al Acreditado la prórroga antes indicada.
- c) Las demás anexas y conexas que se desprendan de este instrumento, sus anexos o la ley.
- d) Todos los gastos que se originen con la ejecución del presente contrato serán a cargo y por cuenta exclusiva del Acreditado, incluyendo los gastos registrales y judiciales que en su caso se lleguen a ocasionar.

DÉCIMA PRIMERA.- Incremento de Costos.- Si durante la vigencia de este contrato, las autoridades competentes emiten disposiciones legales de carácter general, aplicables a créditos como el que se formaliza en este contrato, emiten algún requerimiento específico en la relación al crédito que en este contrato se otorga, y de ellos se deriva un incremento en los costos del crédito, “El Acreditante”, mediante notificación por escrito hará del conocimiento del Acreditado dicho evento, con el objeto de que en un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación, las partes negocien el pago correspondiente para cubrir los costos que se generen por la aplicación de dichas disposiciones o requerimientos, durante su vigencia.

DÉCIMA SEGUNDA.- Buró de Crédito.- El Acreditado expresamente autoriza al Acreditante en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley General para Regular a las sociedades de Información Crediticia, para que en cualquier momento solicite y proporcione información crediticia a cualquiera de las sociedades de información crediticia o a cualquier Entidad gubernamental que se lo requiera; y a que utilice cualquier otro medio que considere pertinente para obtener información de su historial crediticio y verificar la información asentada en el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- Legislación, jurisdicción y Competencia.-

Para el cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten expresamente a la legislación mercantil vigente en la República Mexicana y a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca, Oax., renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente contrato, por quienes en el mismo intervienen, enteradas del contenido y alcance de las cláusulas, manifiestan que no existe error, dolo, violencia o engaño que vicie su consentimiento, por lo que lo firman de conformidad el presente contrato por duplicado al calce y al margen para constancia y para todos los efectos que haya lugar, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax. el _____ de _____ de _____.

El Acreditado

El Acreditante

**Representante legal de “UNIÓN
DE SOCIEDADES CIVILES FINANCIERAS”,
SOCIEDAD CIVIL.**